حسناتكم ، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم)[1] .

٣- جواز الوصية بالثلث فأقل ، أما جواز الثلث : فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي ﷺ في مرض موته : أتصدق بثلثي مالي؟ قال : (لا) ، قلت : فبالشطر؟ قال : (لا) . قلت : فبالثلث؟ قال : (الثلث ، والثلث كثير) . وأما استحباب أقل من الثلث : فلقول ابن عباس رضي الله عنهما : لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، فإنَّ رسول الله ﷺ قال : (الثلث ، والثلث كثير)[2] .

٤- أن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث ؛ لحديث سعد ابن أبي وقاص المتقدم ، إلا إذا أجاز الورثة ذلك . أما إذا لم يكن له وارث فتصح بالمال كله .

٥- لا تصح الوصية لأحد من الورثة ؛ لما روى أبو أمامة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال : (إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍ حقَّه ، فلا وصية لوارث)[3] .

٦- تحرم الوصية بأمرٍ فيه معصية ؛ لأنها شُرِعت لزيادة حسنات الموصي ، كما مضى في حديث أبي الدرداء .

٧- أن الدَّيْن والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية لقوله تعالى : ﴿ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ﴾ [النساء :١١] ، وقال عليٌّ رضي الله عنه : (قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية) .

٨- يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله ، فيكون عاقلاً ، بالغاً ، حراً ، مختاراً .

٩- يحرم أن يوصِيَ لجهة معصية ، كأن يوصي لمعابد الكفار ، أو لشراء آلات

---

(١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة .

(٢) متفق عليه : رواه البخاري (٣٦٣/٥) ، ومسلم برقم (١٦٢٨) .

(٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٥٣) ، والترمذي برقم (٢٢٠٣) ، وابن ماجه برقم (٢٧١٣) ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه رقم ٢١٩٣) .